

포 기 안 내 서

사 건 2024하합100123 파산선고

채 무 자 주식회사 조앤리

파산관재인 변호사 김병철

파산관재인은 아래와 같이 파산재단에 속하는 자산의 환가를 포기할 예정이니, 채권자들 중에서 이에 대하여 이의가 있거나, 이를 매수할 의향이 있는 자는 2026. 7. 22. 수요일 오후 6시까지 파산관재인이나 서울회생법원 제12부에 위와 같은 취지의 서면을 제출하여 주시기 바랍니다.

1. 포기 대상 자산의 내역

채무자 (주)조앤리의 제3채무자 중화인민공화국 돈화시화력대외경제무역유한책임공사 (이하 '화력'이라고만 합니다)에 대한 「선급금 반환채권 미화 1,184,632달러 및 이에 대한 2023. 3. 2.부터 다 갚는 날까지 연 15% 비율에 의한 지연손해금 채권(서울서부지방법원 2014가합5869 손해배상 청구 소송의 판결에 따른 선급금 미화 1,300,000달러 및 이에 대한 지연손해금 채권(2014. 7. 31.부터 2016. 1. 28.까지는 연 6%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율에 의한 금원, 위 사건은 2019. 7. 24. 확정)의 잔금채권}, 그리고 이에 따른 일체의 권리」

2. 자산 환가를 포기하는 사유

가. 파산관재인이 조사한 바로는 전 1.항의 채무자의 위 제3채무자에 대한 「선급금 반환채권 미화 1,184,632달러 및 이에 대한 2023. 3. 2.부터 다 갚는 날까지 연 15% 비율에 의한 지연손해금 등」은 채무자의 '화력'에 대한 서울서부지방법원

2014가합5869 손해배상 청구 소송의 판결의 승소판결이 2019. 7. 24.경 확정되었음에 비해, 중국 민사소송법 제250조에 따른 집행시효기간이 2년이어서, 중국법원에 화력에 대한 강제집행을 신청하더라도, 중국법원은 집행신청을 기각하게 되는바, 위 잔존채권의 집행가능성은 사실상 없습니다.

나. 이와 같이 전 1.항의 채무자의 위 제3채무자에 대한 「선급금 반환채권 미화 1,184,632달러 및 이에 대한 2023. 3. 2.부터 다 갚는 날까지 연 15% 비율에 의한 지연손해금, 그리고 이에 따른 일체의 권리」는 그 청산가치가 '0'원이라 할 것이어서 환가를 포기하고자 합니다.

3. 환가가 포기된 자산의 처리

가. 환가가 포기된 자산은 채무자 주식회사 조앤리의 자유재산이 되어 위 회사의 청산인이 이를 처분할 권한을 갖게 됩니다.

나. 환가가 포기된 자산에 대하여 경매절차가 진행 중인 경우, 그 경매절차에서 배당요구를 하였다면 그 경매절차에서 배당을 받게 됩니다. 끝.

채무자 주식회사 조앤리의 파산관재인 변호사 김병철

※ 위 절차는 법원이 아닌 파산관재인의 주관 아래 실시되는 것입니다. 이에 관하여는 파산관재인에게 문의(전화번호 : 02-3477-0006, 주소 : 서울 서초구 법원로 15, 514호(서초동, 정곡빌딩 서관))하시길 바랍니다. 이를 매수한다는 의사를 표시하여도 곧바로 이를 매수할 수 있는 것은 아니고, 매수인의 자금조달능력, 대금지급방법 등 여러 조건을 고려하여 매각 여부가 결정됨을 알려드립니다.